

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN BASIS

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Las Partes que se identifican a continuación han decidido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría en BASIS (en adelante el “Contrato”):

CAPITALINK Nombre: CAPITALINK SAS NIT: 901473416-8 Rep. Legal Cindy Catalina Loaiza Cardona C.C. 1.036.629.658 Domicilio: Medellín	 EL CONTRATISTA Nombre: FERNANDO CONSULTOR DEMO CC: 1234567890 Domicilio: Calle 10 # 20-30, Medellín
---	--

El presente Contrato se registrá por las Cláusulas y demás disposiciones establecidas aquí, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. **CAPITALINK** es una sociedad dedicada, entre otras cosas, a la prestación de servicios de consultoría y soporte en BASIS y otro tipo de sistemas y productos de información de gestión empresarial, mediante servicios técnicos, para lo cual requiere la contratación de consultores especializados en cada uno de los sistemas.
2. **EL CONTRATISTA** se dedica de manera profesional e independiente a prestar servicios de consultoría en BASIS.
3. **CAPITALINK** en la ejecución de sus servicios, requiere celebrar acuerdos con profesionales expertos en diferentes productos de información de gestión empresarial, para el desarrollo de diversos proyectos, en ese sentido, **CAPITALINK** ha decidido celebrar el presente Contrato con **EL CONTRATISTA** con la finalidad de establecer las condiciones bajo las cuales este le prestará sus servicios a **CAPITALINK**.
4. Que **EL CONTRATISTA** no se encuentra vinculado a una empresa y/o cliente que represente una competencia directa o que pueda comprometer los productos y/o servicios de **CAPITALINK**

De conformidad con lo anterior, el presente Contrato se registrá por las siguientes:

III. CLÁUSULAS

Primera. Objeto: **EL CONTRATISTA** de manera independiente, sin que exista subordinación por parte de **CAPITALINK**, utilizando sus propios medios y colaboradores, en favor de **CAPITALINK**, se obliga a prestar sus servicios en consultoría y soporte en sistemas y productos de información de gestión empresarial, de acuerdo con el alcance que se describe en Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente Contrato.

Parágrafo: Teniendo en cuenta que el presente Contrato se celebra con la finalidad de realizar unas actividades y un alcance específico, el perfil y las competencias con las que deberá contar **EL CONTRATISTA** se encuentran descritas en el Anexo Técnico y se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- a. En caso de que **EL CONTRATISTA** sea una persona natural, este se compromete a prestar personalmente el servicio, teniendo en cuenta que el Contrato se celebra en virtud de su conocimiento y experiencia.
- b. En caso de que **EL CONTRATISTA** sea una persona jurídica, este se compromete a enviar mediante correo electrónico a **CAPITALINK** la hoja de vida del consultor que considere más apropiado para la prestación del servicio, para que de acuerdo con el conocimiento del Cliente y sus necesidades, **CAPITALINK** apruebe el consultor o en su defecto solicite el cambio, caso en el cual, **EL CONTRATISTA** deberá remitir un nuevo consultor de acuerdo con las especificaciones solicitadas por **CAPITALINK**. En todo caso, si después de haber recibido un total de tres (3) hojas de vida, **CAPITALINK** no ha aprobado ninguna, este se reserva la potestad de dar por terminado el Contrato de forma unilateral y sin que se genere a favor de **EL CONTRATISTA** pago o compensación alguna diferente a lo ya ejecutado, o continuar con la selección del consultor. En todo caso, si **EL CONTRATISTA** se trata de una persona jurídica que representa a un consultor previamente aprobado por **CAPITALINK**, no se deberá dar cumplimiento a esta obligación.
- c. Finalmente, **CAPITALINK** se reserva la facultad de solicitar el cambio de consultor en cualquier momento, enviando a **EL CONTRATISTA** mediante correo electrónico las razones por las cuales solicita el cambio y las capacidades, experiencia y conocimiento que se requieren del nuevo consultor, caso en el cual se procederá de la misma forma detallada en el presente punto.

Segunda. Recursos Técnicos: **EL CONTRATISTA** proporcionará todos los recursos necesarios para el debido y satisfactorio cumplimiento del objeto del presente Contrato, ello implica todos aquellos que sean requeridos para atender las actividades a desarrollar de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. Recursos que a modo enunciativo comprenderán computadores, software y sus respectivas licencias para operar, todos los demás elementos indispensables para la debida ejecución del Contrato

Parágrafo Primero: Para la ejecución del presente Contrato, **CAPITALINK** proporcionará a **EL CONTRATISTA** una licencia Microsoft 365 F3, por lo cual **EL CONTRATISTA** se compromete a usar esta única y exclusivamente para la ejecución del presente Contrato y como único medio de comunicación con **CAPITALINK** y sus clientes.

Parágrafo Segundo: De conformidad con lo establecido en la presente Cláusula y teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** tendrá acceso a información privilegiada y confidencial de **CAPITALINK** y de sus clientes, en la ejecución del objeto del Contrato y en general para el uso de todos los recursos técnicos necesarios para la ejecución, **EL CONTRATISTA** deberá dar aplicación a lo establecido en el Acuerdo de Seguridad de la Información, el cual hace parte integral del presente Contrato.

Tercera. Obligaciones de EL CONTRATISTA: Las siguientes son las obligaciones principales de **EL CONTRATISTA** frente a **CAPITALINK**:

- a. Poner al servicio de **CAPITALINK**, toda su capacidad, conocimiento, experiencia y profesionalismo para el normal desarrollo del objeto del Contrato.
- b. Asistir a las reuniones que sean acordadas con **CAPITALINK**.
- c. Si **EL CONTRATISTA** es una persona natural, deberá cumplir con todas las obligaciones derivadas del sistema general de seguridad social en calidad de contratista independiente.
- d. Si **EL CONTRATISTA** es una persona jurídica, deberá cumplir con todas las obligaciones laborales y de seguridad social de sus colaboradores, en especial del consultor encargado de la ejecución del servicio solicitado.
- e. Permitir que **CAPITALINK** realice auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, en especial aquellas relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones laborales, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, protección y seguridad de la información y cualquier otra que **CAPITALINK** considere necesaria para el correcto desarrollo del objeto del presente Contrato.

- f. Cumplir a cabalidad todas las actividades necesarias para la ejecución del servicio objeto del presente Contrato.
- g. Contar con las respectivas licencias legales de funcionamiento de los Software requeridos para la ejecución del servicio objeto del presente Contrato.
- h. Presentar la respectiva cuenta de cobro o factura de servicios previo al pago, junto con los documentos y/o entregables pactados.
- i. Responder por los daños y perjuicios que se ocasionen en virtud de la ejecución del objeto del Contrato a **CAPITALINK**, el Cliente o a terceros.
- j. Presentar, de manera oportuna, la hoja de vida del consultor que vaya a ejecutar las actividades objeto del presente Contrato, cuando **EL CONTRATISTA** sea persona jurídica.
- k. Prestar el servicio en la sede de **CAPITALINK**, del Cliente o en algún lugar que alguno de estos requiera, para lo cual **CAPITALINK** deberá consultar la disponibilidad de **EL CONTRATISTA** y coordinar con este la forma en la que se ejecutará el servicio en el sitio.
- l. Otorgar la garantía de los productos realizados en virtud de los servicios solicitados o de los servicios prestados, en los términos establecidos en la Política de Garantías de **CAPITALINK** la cual hace parte integral del presente Contrato
- m. Proporcionar todos los recursos necesarios para el debido y satisfactorio cumplimiento del objeto que sea contratado, ello implica todos aquellos recursos necesarios para atender las actividades a desarrollar de acuerdo con el servicio solicitado. Recursos que a modo enunciativo comprenderán computadores, software y sus respectivas licencias para operar, todos los demás elementos indispensables para la debida ejecución de los servicios que se contraten, dando cumplimiento a todo lo establecido en el Acuerdo de Seguridad de la Información.
- n. Entregar toda la información que repose en su poder a la fecha de terminación del Contrato, que sea de propiedad de **CAPITALINK** o de sus clientes, que a manera enunciativa podrá tratarse de manuales, procesos, procedimientos, accesos, configuraciones, informes, entre otros.
- o. Dar el uso adecuado a la licencia de Office suministrada por **CAPITALINK**, de acuerdo con lo establecido en este Contrato.
- p. Mantener comunicación con **CAPITALINK** y sus clientes, única y exclusivamente usando las herramientas proporcionadas por la licencia de Office que le asigne **CAPITALINK**.

Cuarta. Obligaciones de CAPITALINK: Las siguientes son las obligaciones principales de **CAPITALINK**:

- a. Informar de manera clara y oportuna las capacidades, experiencia y conocimiento que se requieren del consultor, de acuerdo con las necesidades de cada caso.
- b. Realizar oportunamente el pago de los honorarios pactados.
- c. Informar de manera clara y oportuna a **EL CONTRATISTA**, las necesidades y solicitudes de sus clientes, que se deban tener en cuenta para adecuado desarrollo del objeto del presente Contrato.
- d. Informar de manera oportuna, por sí mismo o a través del Coordinador de Servicios, los errores que se hayan presentado en la ejecución de las actividades objeto del Contrato, para que estos sean corregidos, de manera oportuna, por parte de **EL CONTRATISTA**.

Quinta. Honorarios: Las Partes establecen que los servicios objeto del presente Contrato, serán pagados a **EL CONTRATISTA** de forma mensual y se liquidarán de acuerdo con las tarifas de horas establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo a la efectiva solicitud de servicios que se haya realizado durante el mes a pagar.

En los honorarios se entiende incluido cualquier costo en que incurra **EL CONTRATISTA** para la ejecución del presente contrato, incluyendo impuestos, retenciones, gastos, entre otros.

Parágrafo Primero: Las condiciones de pago, presentación de la cuenta de cobro y/o factura y demás condiciones fijadas por **CAPITALINK** para realizar el pago establecido en la presente Cláusula, se

encuentran detalladas en la Política de Pagos de **CAPITALINK**, la cual hará parte integral del presente Contrato.

Sexta. Duración: El presente Contrato tendrá una duración indefinida, manteniéndose vigente mientras las Partes así lo acuerden. Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato en cualquier momento, notificando a la otra parte de su intención de dar por terminado el Contrato con una antelación de ocho (8) días calendario a la fecha en la que pretenden dar por terminado el Contrato, sin perjuicio de las obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento hasta la fecha efectiva de terminación.

Parágrafo Primero: Serán causales de terminación del presente Contrato, las siguientes:

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes.
2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**.
3. Por no presentar los soportes legales requeridos en virtud de la ejecución de este Contrato o presentarlos falsificados. A manera enunciativa, se incluyen las licencias para operar los Software, los documentos que acrediten las afiliaciones y pagos a la Seguridad Social, los demás que se requieran en virtud de la ejecución del presente Contrato.
4. Cuando **EL CONTRATISTA** se trate de una persona jurídica y se hubieren enviado las tres (3) hojas de vida establecidas en la Cláusula Primera del Contrato y no se hubiere llegado a un acuerdo del consultor adecuado para la ejecución del servicio o se hubiere solicitado un cambio de consultor y después de revisadas tres (3) hojas de vida, no se hubiere acordado quien continuará con la ejecución el servicio. En todo caso, si **EL CONTRATISTA** fuere una persona jurídica representada por un consultor previamente aprobado por **CAPITALINK** no deberá cumplir con esta obligación.
5. Por el suministro de cualquier información falsa o engaño por parte de **EL CONTRATISTA** a **CAPITALINK** o al Cliente.
6. Por ocasionar daños o perjuicios, por parte de **EL CONTRATISTA** a **CAPITALINK** o al Cliente.
7. Por la ejecución de actos ilegales o inmorales en cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes frente a la otra parte, el Cliente y/o terceros.
8. Por ser incluido **EL CONTRATISTA** en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior-OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo.
9. Por las quejas o reclamos que presente el Cliente a **CAPITALINK** por el desempeño o comportamiento de **EL CONTRATISTA**, que no permitan continuar la ejecución del Contrato celebrado con el Cliente y puedan dañar la relación comercial existente entre este y **CAPITALINK**, situación para la cual bastará tan si quiera prueba sumaria del desempeño o comportamiento de **EL CONTRATISTA** para poder dar por terminado el presente Contrato por parte de **CAPITALINK** invocado un incumplimiento contractual.
10. Por **EL CONTRATISTA** revelar información confidencial.
11. Por cualquiera de las Partes, notificando por escrito a la otra con una antelación de ocho (8) días calendario la fecha en la que se desea dar por terminado el Contrato, para lo cual la parte que desee terminar el Contrato deberá encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y causadas hasta la fecha efectiva de terminación del Contrato. E006E todo caso, si alguna de las Partes no llegare a cumplir con el plazo aquí establecido para la terminación del Contrato, será deudor de la pena establecida en la Cláusula Penal

Salvo las causales indicadas en los numerales 1 y 11, la Parte que pretenda invocar alguna de las causales descritas en esta cláusula, deberá hacerlo por escrito, sin necesidad de notificación previa, y

la terminación surtirá efectos de forma inmediata. La terminación no eximirá a la Parte incumplida del cumplimiento de sus obligaciones, pudiendo la Parte cumplida o que se allanó a cumplir, solicitar el cumplimiento de la obligación, sin perjuicio de lo pactado en la Cláusula Penal.

Las Partes dejan expresa constancia que, el Contratista se compromete a entregar toda la información que repose en su poder a la fecha de terminación del Contrato, que sea de propiedad de **CAPITALINK** o de sus clientes, que a manera enunciativa podrá tratarse de manuales, procesos, procedimientos, accesos, configuraciones, informes, entre otros, so pena, de dar aplicación a lo establecido en la Cláusula Penal.

Parágrafo Segundo: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito podrá **CAPITALINK** suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante un Acta suscrita por **CAPITALINK** en la cual se indiquen las causas que dieron origen a la suspensión, sin que para efectos del plazo del Contrato se compute el tiempo de suspensión, **CAPITALINK** y **EL CONTRATISTA** podrán reiniciar la ejecución de este Contrato cuando consideren que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión. El presente Contrato se reiniciará mediante Acta en la que se indique que se ha superado la causa que dio origen a la suspensión y en los mismos términos y acuerdos que ya se encontraban establecidos al momento de la suspensión del Contrato, en especial, las tarifas establecidas en el Anexo Técnico.

Séptima. Seguridad de la Información y Ciberseguridad: **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir estrictamente con todas las políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información y ciberseguridad establecidos por **CAPITALINK** y sus clientes, así como con la legislación y normativa aplicable en Colombia incluyendo, pero no limitándose a, las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos) y las regulaciones internacionales que sean aplicables. **EL CONTRATISTA** deberá garantizar que sus prácticas cumplan con los estándares exigidos por la ley y estar preparado para auditorías que verifiquen este cumplimiento.

Parágrafo Primero: **EL CONTRATISTA** deberá implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, incluyendo, pero no limitándose a, controles de acceso, cifrado de datos, gestión de vulnerabilidades, prevención de ataques informáticos (malware, phishing, ransomware), y procedimientos de recuperación ante desastres o incidentes de ciberseguridad.

Parágrafo Segundo: **EL CONTRATISTA** deberá asegurar que cualquier dato personal o sensible tratado en virtud de este Contrato será almacenado y procesado de conformidad con las normativas vigentes de protección de datos y ciberseguridad, implementando protocolos de cifrado tanto en tránsito como en reposo.

Octava. Gestión de Incidentes de Seguridad: En caso de cualquier incidente o vulneración de seguridad que comprometa la información de **CAPITALINK** o de sus clientes, **EL CONTRATISTA** deberá notificarlo de forma inmediata, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas desde que tenga conocimiento del mismo, e implementar todas las acciones correctivas necesarias para mitigar sus efectos. **EL CONTRATISTA** se compromete a colaborar plenamente con **CAPITALINK** en la investigación y resolución de dicho incidente.

Novena. Prohibición de Cesión: **EL CONTRATISTA** declara que conoce que el presente Contrato es celebrado con fundamento en su experiencia y conocimiento, en virtud de ello queda prohibido ceder este Contrato o subcontratar la ejecución de ninguna de las actividades que se deriven del mismo.

Parágrafo Primero: EL CONTRATISTA tendrá como obligación ejecutar las actividades derivadas del presente Contrato por sí mismo, cuando se tratare de una persona natural. En caso de que **EL CONTRATISTA** sea una persona jurídica, deberá cumplir con lo establecido en el presente Contrato, para elección del consultor encargado de desarrollar las actividades derivadas de este Contrato.

Décima. Auditoría: CAPITALINK podrá en cualquier momento iniciar una auditoría a **EL CONTRATISTA**, para lo cual deberá notificarlo de su intención de iniciar auditoría enunciando los documentos que requiere sean aportados o en todo caso, si realizará la auditoría en las instalaciones de **EL CONTRATISTA**. La finalidad de las auditorías establecidas en la presente Cláusula es verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contenida en la Ley y en el presente Contrato para **EL CONTRATISTA**.

Décima Primera. Naturaleza de la relación: El vínculo contractual que se establece por el presente Contrato es de naturaleza civil- comercial, motivo por el cual **EL CONTRATISTA** y/o sus colaboradores dependientes e independientes o subcontratistas, no adquieren vínculo jurídico de carácter laboral o de servicios con **CAPITALINK**, por cuanto **EL CONTRATISTA** tiene autonomía técnica, financiera, administrativa y operacional en tanto se compromete a ejecutar el presente Contrato con sus propios medios, bajo su responsabilidad y con sus propios colaboradores. Se deja expresa constancia en cuanto a que las Partes han negociado en pie de igualdad y nada de lo estipulado creará entre ellas sociedad de hecho o relación laboral alguna.

Décima Segunda. Indemnidad: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a **CAPITALINK** y las personas relacionadas directa o indirectamente con este, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda surgir por daños o lesiones de cualquier índole a terceros, a **CAPITALINK** o a su propio personal en razón de la ejecución del presente Contrato y por no contar **EL CONTRATISTA** con los permisos, licencias, autorizaciones y demás para la debida ejecución de las actividades contratadas, considerándose para el efecto de responsabilidad , todas las acciones y omisiones del personal a su servicio.

EL CONTRATISTA a través de la firma del presente Contrato, se compromete a salir en la defensa e indemnidad de los intereses de **CAPITALINK**, en la integración del litisconsorcio o coadyuvancia necesarios, cuando quiera que se presente reclamación, sanción o proceso judicial en su contra, por actividades o faltas derivadas directa o indirectamente de las actividades objeto del Contrato, en ese sentido, con la firma del Contrato acepta ser llamado en garantía en cualquier proceso judicial en el cual sea vinculado **CAPITALINK** por cualquier tercero que tenga o haya tenido relación directa o indirecta con **CAPITALINK**, en virtud de la celebración, ejecución y conclusión del presente Contrato.

EL CONTRATISTA se compromete a hacer devolución en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, de las sumas que haya cancelado **CAPITALINK** para la defensa, sus intereses o cualquier costo o gasto, como consecuencia de las situaciones planteadas en este contrato o por cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones, para lo cual el presente documento, junto con la manifestación de lo pagado, hecha por **CAPITALINK** constituirá título ejecutivo suficiente para exigir judicialmente la restitución de dichas sumas en el entendido que no habrá requerimiento en mora alguno.

Décima Tercera. Confidencialidad: Las Partes se comprometen a mantener en estricta reserva y confidencialidad de la información, documentación, operaciones, procesos, tecnología y demás datos, a la que tuviera acceso o conocimiento en virtud del presente Contrato. Queda comprendido en la obligación de confidencialidad, toda documentación que, por cualquier medio, se cursen las Partes en ejecución del mismo.

Parágrafo Primero: A efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, para que se considere que una de las Partes ha incurrido en un incumplimiento de la obligación antes señalada, basta con que alguno

o algunos de los antes mencionados revelen a cualquier tercero, ajeno a la otra Parte contratante, cualquier información contenida en la documentación o informes verbales que se le proporcione para la ejecución del objeto del presente Contrato, así como toda otra información que pudiera obtener como consecuencia del mismo.

Parágrafo Segundo: Si alguna de las Partes fuera notificada por cualquier autoridad judicial, administrativa, arbitral, entre otras análogas, a fin de que proporcione información y/o documentación relativa al presente Contrato, deberá notificar de inmediato y por escrito a la otra Parte para que esta ejerza las acciones conducentes a cautelar sus derechos, antes de entregar cualquier información y/o documentación. Esta obligación de confidencialidad se extiende a los empleados y asesores externos de cada una de las Partes, quienes harán uso exclusivo de la Información Confidencial para el cumplimiento del Contrato.

Parágrafo Tercero: La Información Confidencial no se dará a conocer a terceras personas, firmas o corporaciones sin la autorización escrita y previa de la otra Parte. Las Partes convienen expresamente que las obligaciones contenidas en la presente cláusula permanecerán con plena fuerza y vigor incluso vencido el plazo del presente contrato o resuelto el mismo.

Décima Cuarta. Autorización de Tratamiento, Consulta y Registro de Datos Personales: **EL CONTRATISTA** autoriza expresa e irrevocablemente a **CAPITALINK** de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para realizar el tratamiento de la información de los datos personales que se informen en el presente documento y todos aquellos que le entregue con ocasión de las relaciones comerciales y contractuales.

La información y datos personales suministrados a **CAPITALINK** podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos y compartidos. **EL CONTRATISTA** declara que acepta y conoce que los derechos que le asisten en calidad de titular de los datos personales objeto de tratamiento, como son: conocer, actualizar y solicitar la rectificación o supresión de datos; solicitar prueba del otorgamiento de la autorización; saber del uso que **CAPITALINK** ha hecho de sus datos personales; revocar en cualquier momento la autorización de inclusión de sus datos personales en las bases de datos de **CAPITALINK** y solicitar sin costo alguno los datos personales previamente autorizados.

Décima Quinta. Uso Ético de la Información y Restricciones de Acceso. **EL CONTRATISTA** se compromete a utilizar la información proporcionada por **CAPITALINK** o sus clientes, únicamente para los fines específicos del presente contrato, manteniendo en todo momento la confidencialidad y siguiendo los principios éticos y profesionales aplicables. Queda prohibido que **EL CONTRATISTA** o sus colaboradores acceda, manipule o realice modificaciones a cualquier plataforma, sistema, servidor, base de datos o recurso tecnológico del Cliente sin la previa autorización por escrito de este o de **CAPITALINK**. Asimismo, **EL CONTRATISTA** no podrá auto concederse permisos ni modificar configuraciones de acceso en dichos sistemas, ya sea para la realización de entregables, mantenimiento o cualquier otra actividad, sin que medie autorización escrita y previa del Cliente o **CAPITALINK**.

En caso de identificar vulnerabilidades, errores o problemas técnicos en las plataformas o sistemas del Cliente, **EL CONTRATISTA** deberá notificarlo inmediatamente al Cliente y a **CAPITALINK**, sin intervenir en los sistemas hasta recibir la autorización correspondiente. Cualquier incumplimiento de estas obligaciones será considerado una violación grave del presente contrato y facultará a **CAPITALINK** para su terminación inmediata, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, incluyendo reclamaciones por daños y perjuicios, así como el cobro de la cláusula penal.

Décima Sexta. Cláusula Penal: El incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** de la totalidad o algunas de las obligaciones derivadas del presente Contrato, dará derecho a **CAPITALINK**, para exigir

inmediatamente a título de pena, a **EL CONTRATISTA**, el pago de una suma equivalente al doble de los honorarios mensuales de **EL CONTRATISTA**. Suma que será exigible por la vía ejecutiva al día siguiente a aquel en que debieron cumplirse las correspondientes prestaciones, sin necesidad de requerimiento ni constitución en mora, derechos estos a los cuales renuncian las partes en su recíproco beneficio. Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual podrá exigirse separadamente. En cualquier caso, **CAPITALINK**, podrá solicitar el cumplimiento del contrato o la resolución, a pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios pertinentes, tal como lo permiten los artículos 870 del código de comercio, 1546 y 1600 del Código Civil.

Parágrafo Primero: En virtud de lo establecido en esta cláusula **EL CONTRATISTA** autoriza, desde ya y con la suscripción del presente Contrato, a que **CAPITALINK** realice los descuentos automáticos de las facturas o cuentas de cobro pendientes por pagar, cuando se configure un incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** que genere el cobro de la sanción establecida en la presente cláusula.

Décima Séptima. Derechos de Autor: De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, las obras originales, así como los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, que pudiere crear **EL CONTRATISTA** en virtud del presente Contrato, se entenderá que es autor y titular originario de los derechos patrimoniales y morales de Autor de dichas obras, no obstante por tratarse de un contrato de prestación de servicios en virtud del cual **CAPITALINK** es el contratante, y según la normativa citada, en todos los casos y así lo pactan las Partes, los derechos patrimoniales sobre las obras originales, así como los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, le serán transferidos a **CAPITALINK** por:

1. La vigencia contractual y en relación con la ejecución del objeto del Contrato y el período de su adopción y puesta en marcha.
2. Durante 20 años más posteriores a la terminación del presente Contrato.

Parágrafo Primero: En virtud de lo pactado en esta cláusula, **EL CONTRATISTA** accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar su firma o extender los poderes y documentos necesarios para tal fin, cuando se los solicite **CAPITALINK** y en los términos que se lo indique.

Parágrafo Segundo: **CAPITALINK** como titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas en virtud del presente Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en esta cláusula, podrá intentar directamente o por intermedia persona, acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos patrimoniales para lo cual informará previamente de ello al autor o autores para evitar duplicidad de acciones.

Décima Octava. Sagrilaft y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM):

Las Partes declaran que:

1. La información y/o documentación entregada por medios físicos, digitales, de forma oral y/o escrita, por parte de **EL CONTRATISTA** durante la ejecución del presente Contrato, con la suscripción del presente Contrato se entiende declarada por este como cierta y declara que la misma es comprobable;
2. Sus recursos no provienen de ninguna actividad que contravenga el Ordenamiento Jurídico Colombiano ni ninguna otra legislación internacional vigente;
3. Ella, sus trabajadores, contratistas, socios, directivos, administradores, terceros vinculados o representantes no se encuentran incluidos dentro de alguna de las listas vinculantes, cautelares o restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT, Régimen de medidas mínimas o cualquier otro sistema aplicable para la prevención en materia de riesgos LA/FT/FPADM.

De igual manera, **EL CONTRATISTA** se obliga a:

4. Suministrar la información y documentos requeridos por parte de **CAPITALINK** para el adecuado conocimiento como contraparte;
5. Informar de cualquier cambio que afecte su debido conocimiento como contraparte;
6. Actualizar la información y/o documentación suministrada cuando ello sea requerido o cuando ocurra alguna novedad en la misma;
7. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia SAGRILIFT.

Por su parte, **CAPITALINK** podrá dar por terminado el presente Contrato de manera unilateral, en cualquier momento, sin ser necesario dar preaviso, notificación o pago de indemnización alguna, en caso de que:

1. **EL CONTRATISTA**, sus trabajadores, contratistas, socios, directivos, administradores, terceros vinculados o representantes resulten formalmente incluido en alguna de las listas vinculantes, cautelares o restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILIFT, Régimen de Medidas Mínimas o cualquier otro sistema aplicable para la prevención en materia de riesgos LA/FT/FPADM;
2. **EL CONTRATISTA**, sus trabajadores, contratistas, socios, directivos, administradores, terceros vinculados o representantes se encuentren vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación (en cualquier etapa que se encuentre la misma) por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad considerada fuente de los riesgos de Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y
3. **EL CONTRATISTA**, sus trabajadores, contratistas, socios, directivos, administradores, terceros vinculados o representantes resulte condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial por la comisión de cualquier delito relacionado con actividades de Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Décima Novena. Título Ejecutivo: El presente Contrato es contentivo de obligaciones claras, expresas y exigibles para todas las Partes y, por consiguiente, prestará mérito ejecutivo, sin necesidad de pre-constituir en mora a ninguna de ellas, para incoar el respectivo procedimiento ejecutivo para reclamar las obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo de cada una de las partes.

Vigésima. Integridad y Divisibilidad: Las Partes declaran que el presente Contrato reemplaza en su totalidad los contratos que con anterioridad se hayan firmado entre ellas. Si cualquier disposición del contrato fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el Contrato no se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir.

Vigésima Primera. Adiciones y Modificaciones: Toda adición o modificación a este Contrato deberá hacerse por escrito y firmarse por las Partes. La adición o modificación se agregará al Contrato original y formará parte integral del mismo. En caso de presentarse contradicción entre el presente Contrato y los anexos, se preferirá en primer término lo consignado en el Contrato.

Vigésima Segunda. Renuncia: El retardo u omisión por parte de cualquiera de las Partes, en el ejercicio de derechos o acciones que surjan a favor de alguna de las Partes por mora, o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por la otra Parte, no podrá interpretarse como renuncia a ejercitarlos, ni como aceptación de las circunstancias que lo originaron.

Vigésima Tercera. Notificaciones: Cualquier notificación, demanda, comunicación o solicitud requerida o autorizada en este Contrato y/o exigida en la ley, deberá ser enviada por escrito para ser considerada válidamente efectuada mediante entrega personal, envío por correo certificado con porte prepago y acuse de recibo solicitado por la Parte que la dirige o por correo electrónico a las siguientes direcciones:

CAPITALINK	
Dirección	Carrera 43 A 1 sur 100, oficina 1801
Correo Electrónico	Capitalinksas@gmail.com
Teléfono	6045576612

EL CONTRATISTA	
Dirección	Calle 10 # 20-30, Medellin
Correo Electrónico	fernando.demo@example.com
Teléfono	3001234567

Las notificaciones se entenderán recibidas al día hábil siguiente si la entrega se hizo personalmente, o al segundo (2) día hábil siguiente a su remisión al correo electrónico sin necesidad de acuse de recibo o certificación de este.

Los anteriores datos para notificaciones pueden ser cambiados en cualquier momento, sin embargo, su cambio deberá ser notificado por escrito dirigido a la otra Parte por lo menos con diez (10) días calendario de anterioridad al momento en que entre a registrar los nuevos datos para la notificación.

Vigésima Cuarta. Consentimiento Informado: Las Partes han leído, entienden y aceptan el contenido íntegro del presente Contrato, por lo cual, lo suscriben de manera libre y voluntaria, y se obligan a cumplirlo sin objeción alguna.

Vigésima Quinta. Firma Auténtica: Las partes declaran que las firmas del presente Contrato son propias, verídicas y vinculantes, que tienen plenas facultades legales y estatutarias para obligarlos y que cuentan con los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita. Con su firma, las Partes certifican que han leído la totalidad del contenido de este Contrato, con la antelación suficiente y que en señal de aceptación lo firman de manera libre, consciente y voluntaria el 21 del mes de septiembre 2026

LA EMPRESA

CINDY CATALINA LOAIZA CARDONA
C.C. 1036629658
Representante Legal
CAPITALINK S.A.S.
NIT. 901473416-8

EL CONTRATISTA

FERNANDO CONSULTOR DEMO
CC 1234567890